

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3882/2530

นาย หิรัญ หวังชูเชิดกุล
นาย โกมล บุรณะ มนตรี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 112, มาตรา 164, มาตรา 369

ป.วิ.พ. มาตรา 148

โจทก์เล่นแชร์ กับจำเลยโดยจำเลยเป็นนายวง เมื่อโจทก์ได้รับเช็คจากจำเลยในการเล่นแชร์ แล้วเบิกเงินจากธนาคารไม่ได้ ดังนี้ ถือว่าลูกวงแชร์ไม่จ่ายเงินให้โจทก์ผู้เปียแชร์ได้ จำเลยต้องรับผิดชอบข้อตกลงการเล่นแชร์ อายุความสิทธิเรียกร้องเงินค่าแชร์ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนดสิบปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 โจทก์เคยรับมอบอำนาจให้ฟ้องจำเลยเรียกเงินตามเช็คที่ได้มาจากการเล่นแชร์ คดีถึงที่สุดแล้ว การที่โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบสัญญาเล่นแชร์ ดังนี้ มิใช่ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบเช็คทั้งโจทก์ก็มีใช้คู่ความในคดีก่อน ไม่เป็นฟ้องซ้ำ.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2522 จำเลยตั้งวงแชร์โดยเป็นนายวงแชร์มีผู้เล่น 13 มือ ซึ่งโจทก์เป็นลูกวงด้วยมือหนึ่ง จำเลยเรียกเก็บเงินจากลูกวงก่อนในเดือนแรกมือละ 50,000 บาท ในเดือนต่อไปจำเลยจะลงเงิน 50,000 บาท ส่วนลูกวงลงเงินมือละ 30,000 บาท ทุกเดือนจนครบ กำหนดการประมูลทุก

เดือนและให้ผู้ประมูลได้นำเช็คไปเรียกเก็บ หากลูกวงคนใดที่ประมูลได้และรับเงินไปแล้วไม่จ่ายเงินให้ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ได้คนถัดมาจำเลยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้จนครบการเล่น ชาร์จดำเนินมาจนเหลือโจทก์และนายทองดี อภินันท์รัตนกุล โจทก์กับนายทองดีจึงตกลงให้โจทก์นำเช็คที่รับจากจำเลยไปเรียกเก็บเงินก่อนในวันที่ 2 มกราคม 2523 เป็นเช็คของจำเลย 1 ฉบับ และผู้อื่นสั่งจ่ายอีก 4 ฉบับ โจทก์นำเช็คไปชำระค่าสินค้าแก่นายกนก สงค์ประเสริฐ เมื่อเช็คทั้งห้าฉบับถึงกำหนด นายกนกได้นำไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินนายกนกจึงนำเช็คของจำเลยและผู้อื่นอีก 1 ฉบับ ไปฟ้องเป็นคดีอาญา และได้เงินคืนบางส่วน ภายหลังนายกนกตาย นางวันฉวี สงค์ประเสริฐ ภริยานายกนกได้นำเช็คที่เหลือ 3 ฉบับ ฉบับละ 30,000 บาท ไปฟ้องเรียกเงินจากจำเลยในฐานะผู้สืบทอด ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องนางวันฉวีจึงเรียกค่าสินค้าจากโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้ชำระให้นางวันฉวีไปแล้ว โจทก์จึงขอให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินที่โจทก์ยังไม่ได้รับเงินค่าเช็คต่อโจทก์ พร้อมทั้งดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2525 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 648.90 บาท รวมต้นเงิน 103,825 บาท เป็นเงิน 104,473.90 บาท กับให้ใช้ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่าจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์เพราะมูลหนี้ตามสัญญาชำระรับไปแล้ว เช็คสามฉบับตามฟ้องไม่ใช่เช็คที่โจทก์ได้รับจากการเล่นเกม และโจทก์ได้ใช้เช็คชำระหนี้ให้นายกนกไปแล้วโจทก์จึงมิใช่ผู้ทรงเช็ค ฟ้องโจทก์ขาดอายุความไม่ว่าอาศัยมูลหนี้สัญญาเล่นเกมหรือมูลหนี้ตามเช็ค โจทก์นำคดีมาฟ้องหลังจากนางวันฉวีฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบเช็คสามฉบับ ซึ่งศาลพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุดไปแล้ว จึงเป็นฟ้องซ้ำ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้เพราะการที่โจทก์รับเช็คมาจากนางวันฉวีแม้จะชำระเงินตามเช็คให้ก็ไม่เป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ เพราะโจทก์มิได้บอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบก่อน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 103,825 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เมื่อเช็คทั้งสามฉบับเป็นเช็คที่โจทก์ได้รับมาจากการเล่น
แชร์และโจทก์นำไปชำระหนี้ให้ผู้อื่น แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค โจทก์ได้
ชดใช้เงินตามเช็คไปเช่นนี้ถือว่าลูกวงแชร์ไม่จ่ายเงินให้โจทก์ผู้เปียแชร์ได้ จำเลยจึง
ต้องรับผิดชอบชดใช้ให้โจทก์ตามข้อตกลงในการเล่นแชร์ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ที่
จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้นเห็นว่า อายุความเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องใน
กรณีนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนดสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 164 โจทก์ได้รับเช็คจากจำเลยในการเล่นแชร์งวดวันที่
2 มกราคม 2523 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2525 ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุ
ความ ที่จำเลยฎีกาว่า การเล่นแชร์มีการออกเช็คเพื่อชำระหนี้อันเกิดจากการเล่นแชร์
นั้น จึงถือได้ว่าเป็นการตกลงแปลงหนี้ใหม่ มูลหนี้ตามสัญญาเล่นแชร์ระงับสิ้นไป และ
โจทก์ได้รับมอบอำนาจจากนางวันฉวี ภรรยานายกนกผู้ตายซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คให้ฟ้อง
เรียกเงินตามเช็คจากจำเลย ศาลมีคำพิพากษา คดีถึงที่สุดแล้วโจทก์ฟ้องคดีนี้อีก
ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้ดจำเลยรับผิดชอบ โดยอาศัยมูลหนี้ที่
จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาเล่นแชร์ เนื่องจากเช็คที่โจทก์ได้รับจากจำเลยใน
การเล่นแชร์เรียกเก็บเงินจากธนาคารไม่ได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องให้ดจำเลยรับ
ผิดใช้เงินตามเช็ค การที่โจทก์จำเลยมีข้อตกลงกันให้โจทก์นำเช็คที่ได้รับมาจากการ
เล่นแชร์ไปเรียกเก็บเงินไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ และโจทก์มิใช่คู่ความในคดีที่นาง

วัฒนพงษ์เรียกเงินตามเช็คจากจำเลย พ่อของโจทก์ในคดีนี้จึงไม่เป็นพ่อของจำเลยจะยกเหตุดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาเล่นแชร์ไม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินให้โจทก์ตามฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จ่านง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>